

1500151-42.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... (roubo majorado por concurso de agentes e tráfico privilegiado - fls. 340/343), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das causas de aumento definidas nos § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500151-42.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-42.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/000285

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Nascimento de Gouveia e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 317/322, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Pontal, casa 4, Bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificada as fls. 57/58 e LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA, qualificado as fls. 108/109, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com pelo menos outros 03 (três indivíduos) ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram os bens descritos na denúncia de propriedade das vítimas e bens descritos no aditamento à denúncia de fls. 565/574.

Consta, outrossim que, nas mesmas circunstâncias tempo e local, na Rua Pontal, casa 4, Bairro Barra do Sahy, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificada as fls. 57/58 e LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA, qualificado as fls. 108/109, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com pelo menos outros 03 (três indivíduos) ainda não identificados, constrangeram as Vítimas Juliana Fuza Almeida, Carolina Franchi Barbosa, Luciana Rodrigues Teixeira, Vinicius Ramos Martins, Fabiano Garcia Silvestrin, Priscila Aparecida Gimenes, Caio Vinicius Duarte Gonçalves, Mariana

Godoy Ruiz, Rurik Gunnar Cossalter Chaulon e Gustavo Maxwell Rocha, a entregar-lhes seus aparelhos e as respectivas senhas dos aplicativos bancários, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem, para eles, proveito comum, indevida vantagem econômica, efetuando transferências bancárias totalizando, aproximadamente, o valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para suas contas bancárias.

Em razão destes fatos, os réus CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificada as fls. 57/58 e LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA, qualificado as fls. 108/109, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes), inciso V (restrição da liberdade da vítima); §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por dez vezes*; c/c art. 70, do CP, pelo roubo contra as vítimas: Juliana Fuza Almeida, Carolina Franchi Barbosa, Vinicius Ramos Martins, Fabio Garcia Silvestrin, Luciana Rodrigues Teixeira; Priscila Aparecida Gimenes, Caio Vinicius Duarte, Mariana Godoy Ruiz, Rurik Gunnar Cossalter Chaulon e Gustavo Maxwell Rocha*; e artigo 158, § 1º (duas ou mais pessoas e emprego de arma de fogo) e § 3º, por dez vezes*, c/c art. 70, do CP; pela extorsão qualificada contra as vítimas Juliana Fuza Almeida, Carolina Franchi Barbosa, Vinicius Ramos Martins, Fabio Garcia Silvestrin, Luciana Rodrigues Teixeira; Priscila Aparecida Gimenes, Caio Vinicius Duarte, Mariana Godoy Ruiz, Rurik Gunnar Cossalter Chaulon e Gustavo Maxwell Rocha*; todos os delitos na forma do art. 69, do CP.

O Ministério Público, em fls. 565/574 e documentos 575/578, aditou a denúncia a fim de constar, também, as vítimas dos delitos Rurik Gunnar Cossalter Chaulon e Gustavo Maxwell Rocha, e os acréscimos, mantendo-se, no mais, os termos da denúncia de fls. 316/322.

Os réus tiveram suas prisões temporárias convertidas em prisões preventivas, nos autos em apenso sob nº 1500152-27.2021.8.26.0587.

A denúncia foi recebida (fls. 348/349), bem como, recebido, também, o aditamento à denúncia (fl. 549) oferecido pelo Ministério Público às fls. 565/574.

Os réus foram citados (fls. 431 e 433) e apresentaram defesa às folhas 364/375 e 451/453.

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 455), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada pela defesa, sendo os réus ao final interrogados (fls. 551/561 e fls.748/751).

Em memoriais de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia/aditamento, para que sejam condenados como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e IV (restrição da liberdade das vítimas), por dez vezes; artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por dez vezes; e artigo 158, §§ 1º e 3º, por dez vezes, todos na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 774/789).

A Defesa da ré CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, por sua vez, em memoriais de alegações finais de fls. 829/855, pugnou: pela absolvição, em ambos os delitos, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, com relação a dosimetria do crime de roubo pugnou: pela fixação da pena base no mínimo legal; seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo; seja afastada a causa de aumento do concurso de agentes por falta de liame subjetivo; na hipótese deste juízo, entender pela aplicação de mais de uma causa de aumento de pena, pugnou pela aplicação de apenas uma causa de aumento; subsidiariamente, requereu, também, que seja aplicado o princípio da incidência isolada das causas de aumento de pena, fazendo com que ambas incidam sobre a pena intermediária e os aumentos obtidos, então, somados para se chegar à pena definitiva. Com relação a dosimetria do crime de extorsão requereu: seja fixado a pena base no mínimo legal; seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo. Por fim, pugnou: seja afastado o concurso material e por consequência reconhecido o crime único para ambos os crimes; subsidiariamente, na eventualidade de não reconhecer o crime único, requereu que seja reconhecido o crime continuado; seja realizada a detração penal; seja o regime inicial de cumprimento de pena fixado de acordo com o quantum de pena aplicada; seja concedido a ré, o direito de recorrer em liberdade; seja a ré isenta do pagamento de eventual pena de multa cominada; sejam concedidos os

benefícios da Gratuidade Judiciária, por ser a acusada economicamente hipossuficiente, na forma do art. 1º, da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015. A Defesa de LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA, no mesmo sentido, em memoriais de alegações finais de fls. 863/895, pugnou: que seja acolhida a preliminar, rejeitando a denúncia. Subsidiariamente, sustentando insuficiência de provas, requereu a improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação dos crimes imputados para o crime de apropriação indébita. Subsidiariamente, requereu: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo; c) seja afastada a causa de aumento do concurso de agentes por falta de liame subjetivo; d) na hipótese deste juízo, entender pela aplicação de mais de uma causa de aumento de pena, pugnou pela aplicação de apenas uma causa de aumento; e) subsidiariamente, requereu-se que seja aplicado o princípio da incidência isolada das causas de aumento de pena, fazendo com que ambas incidam sobre a pena intermediária e os aumentos obtidos, então, somados para se chegar à pena definitiva. Com relação a dosimetria do crime de extorsão requereu: a) seja fixado a pena base no mínimo legal; b) seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo; Por fim requer: a) seja afastado o concurso material e por consequência reconhecido o crime único para ambos os crimes; b) subsidiariamente, na eventualidade de não reconhecer o crime único, requer que seja reconhecido o crime continuado; c) seja realizada a detração penal; d) seja o regime inicial de cumprimento de pena fixado de acordo com o quantum de pena aplicada; e) seja concedido ao réu, o direito de recorrer em liberdade; f) seja o réu isento do pagamento de eventual pena de multa cominada; g) sejam concedidos os benefícios da Gratuidade Judiciária, por ser o acusado economicamente hipossuficiente, na forma do art. 1º, da Lei 1.060/50 e artigo 98 do CPC/2015. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não merece acolhida a preliminar suscitada pela Defesa técnica do acusado Lucas, cuja preclusão de plano se observa, já que a arguição de "inépcia da peça acusatória" deve ser apresentada junto à resposta à acusação. No entanto, por mera liberalidade, ilustro ao nobre causídico que, ainda assim, tal arguição não prospera e deve ser afastada, já que não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a denúncia/aditamento descrevem os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias de modo a possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa, nos moldes prescritos no artigo 41, do Código de Processo Penal, e que encontra respaldo nos elementos indiciários colhidos durante a fase de inquérito policial e instrução processual. Apontando a qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, possibilitando o exercício do direito de ampla defesa.

Ademais, segundo ressaltou o Parquet, o oferecimento da inicial acusatória baseou-se ainda em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, à luz dos elementos de informação até o momento colhidos, dos documentos e relatos das testemunhas e vítimas (fls. 09/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18 e 03/08) afastando-se qualquer alegação de suposta inépcia da inicial acusatória ou ausência de justa causa.

Rejeitada, pois, a preliminar arguida, no mérito a condenação é mesmo de rigor, pois a materialidade delitiva ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/08; documentos de fls. 21/24, 31/56 e 105/107, comprovantes de transferência (fls. 25/30), corroborada pela prova oral colhida em solo policial e confirmada em juízo.

As autorias são igualmente certas e repousam sobre as pessoas dos réus.

Vejamos:

LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Narrou que: não participou do crime; tomou conhecimento do ocorrido após a sua prisão; desconhece a pessoa de Carla e não tem ideia das razões pelas quais está sendo acusado do crime. Ao Defensor respondeu: uma conta bancária foi aberta em seu nome, mas seria utilizada por um amigo de nome Matheus Isaac, residente na cidade

do Guarujá/SP, cujo endereço desconhece, que, em pagamento, repassaria ao interrogando parte do dinheiro; admite que a referida conta foi criada no dia dos fatos (15/02/2021); nunca esteve na cidade de São Sebastião, bem como na ocasião dos fatos encontrava-se em sua residência; não se recordou da abertura da conta na época em que foi preso.

CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia. Narrou que: não conhece o corréu Lucas; não sabe porque esta sendo acusada, acredita que pelo fato de responder a processo por outros crimes; reside no município de Guarujá/SP; nunca esteve na cidade de São Sebastião. À Defensora respondeu: a época dos fatos trabalhava por quase dois anos em um ferro velho, de segunda a sábados, das 07 às 17 horas; a proprietária se chama Amanda; na data dos fatos estava trabalhando; não soube informar o contato do ex-empregadora.

A vítima Gustavo Maxwell Rocha (fl. 751), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: estavam em torno de 10 pessoas em uma residência de veraneio na bairro Barra do Sahy, nesta cidade; na data dos fatos, tarde da noite, foram abordados por indivíduos armados que exigiram que todos ingressassem em um dormitório da residência e ficássemos abaixamos, enquanto subtraíam os bens disponíveis; afirmou que levou uma coronhada e que diversas foram as ameaças durante a prática delitiva; o assalto durou cerca de uma hora, entre 23h30 e 00h30; antes de sair trancaram todos no quarto e disseram que uma pessoa ficaria ali e se tentassem sair, seriam mortos; trancaram a porta e levaram as chaves da casa; conseguiram sair pela janela do imóvel; recorda apenas que a pessoa do sexo feminino possuía cabelo longo, um pouco ondulado de cor preta; suas vestes e quase todos os seus pertences foram subtraídos, tais como celular, documento fiscal, óculos, tênis, carteira; voltou descalço para São Paulo e não teve nenhum desses bens restituídos. Ao Ministério Público respondeu: exigiram também as senhas dos aplicativos bancários, mas da conta do depoente nada foi subtraído; ficaram reféns dos criminosos por cerca de uma hora; Rurick não foi agredido fisicamente, mas verbal e psicologicamente foi.

A vítima Rurik Gunnar Cossalter Chaulon (fl. 750), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: juntamente com outros amigos, locaram uma residência de veraneio; no dia dos fatos, foram rendidos por cinco ou seis indivíduos armados, incluindo uma mulher; possuíam arma de fogo de calibre nº .40 e .38; foram conduzidos a um único cômodo enquanto subtraíam os bens; após roubarem os pertences, exigiram as senhas dos aplicativos bancários e realizaram algumas transferências e transações via Pix; proferiram ameaças e recebeu uma coronhada; o veículo pertencente a uma das vítimas foi utilizado para transportar os bens na fuga; foram trancados em um outro dormitório; quatro indivíduos estavam encapuzados; foram, ainda, coagidos a permanecer por mais quinze minutos no quarto, sob pena de serem mortos; acredita que os indivíduos possuíam informações privilegiadas; salientou que após efetivar o bloqueio de sua conta, os criminosos obtiveram êxito em mais uma transação no importe de cerca de R\$ 30000,00, devidamente restituído pelo banco; além dos valores transferidos de sua conta, subtraíram malas, roupas, pertences pessoais, celular e Ipad, os quais não foram recuperados; no dia dos fatos, via pix e transferência movimentaram de sua conta bancária cerca de R\$ 9000,00, os quais também foram devidamente restituídos pelo banco; quanto às características dos criminosos, um dos rapazes tinha no máximo 1.70 m, pele morena clara, barba e cabelo curtos tipo degrade; o indivíduo do sexo feminino, aparentemente realizava a "contabilidade", possuía cabelos cacheado, crespo, curto e escuro; pele morena claro e cerca de 1,50 mts de altura; não visualizou outras características. Ao Defensor respondeu: em nenhuma das fases realizou reconhecimento dos autores do delito.

No mesmo sentido foram os relatos das demais vítimas, abaixo nomeadas, em nada divergindo o depoimento deles.

A vítima Juliana Fuza Almeida (fl. 554) acrescentou que estava dormindo no momento do roubo; além dos bens que foram subtraídos, exigiram as senhas dos celulares e aplicativos bancários; sua perda patrimonial foi de aproximadamente R\$ 600,00 de compras em cartão de crédito; em sua conta bancária não havia dinheiro; levaram o

seu celular e documentos pessoais, além de chaves do carro e do seu imóvel; nenhum bem foi recuperado; visualizou três indivíduos, dois homens e uma mulher; acredita que haviam outras duas pessoas; não fez reconhecimento na fase investigativa; por serem impedidos de olhar para os criminosos, conseguiu apenas ver características físicas. A Defensora respondeu: a assaltante mulher possuía as seguintes características: cabelo preto, bem escuro, liso ou alisado, cabelo grosso, pele morena, um pouco mais "avermelhada", semelhante à cor da pele do povo indígena; não era magra, nem gorda. Ao Defensor respondeu: quanto a um dos indivíduos que conseguiu visualizar, este possuía as seguintes características: estatura baixa; bem franzino; cabelo curto; camiseta do Corinthians e pele parda. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada as imagens dos acusados, reconheceu a acusada Carla, salientando que a única diferença é que agora ela está com os cabelos curtos.

A vítima Mariana Godoy Ruiz (fl. 558) acrescentou que estava dormindo no momento do roubo; tiveram seus bens subtraídos, acredita que haviam cinco indivíduos, sendo um deles uma mulher; tal mulher realizava contato direto com as vítimas, referentes às transações bancárias, comunicando-se com pessoa externa; utilizaram o veículo dela na fuga e o abandonaram, pois ficou atolado na areia; teve um prejuízo de cerca de R\$ 2000,00 a título de transferência bancária via PIX; celular, notebook, e despesas com o conserto do carro, cerca de R\$ 15000,00; não recuperou nenhum desses bens. Ao Ministério Público respondeu: os réus estavam armados e os trancaram em um dormitório; o nome da pessoa beneficiário da transferência era Lucas Nascimento; realizaram uma transferência na conta Itaú do seu ex-namorado Rurik Gunnar, no importe de R\$ 20000,00.

A vítima Fabiano Garcia Silvestrin (fl. 551) também acrescentou que foram mantidos reféns por aproximadamente uma hora e meia por cinco indivíduos armas, dentre eles uma mulher; também exigiram as senhas do celular e dos aplicativos bancários; o carro da vítima Mariana foi utilizado na fuga, mas ficou atolado na praia e alguns bens foram recuperados; no momento que realizavam as transferências via PIX notou que havia comunicação com pessoa externa, a qual confirmava o recebimento das quantias transferidas; teve um celular, roupas e chave do carro subtraídos; em suas contas bancárias não existiram movimentações; viu o rosto de duas pessoas: a mulher possuía aparência indígena, pele mais avermelhada, cabelo bem liso e corte reto; apesar de ela estar usando máscara, através do reflexo da janela, nos momentos em que ela retirava a máscara, pode visualizar seu rosto; o homem era um menino de no máximo 20 anos e ele era o que estava mais agitado, tinha a impressão de que estava drogado, possuía cabelo curto, quase careca, cor da pele moreno, mais bronzeado. Ao Ministério Público respondeu: as localizações apontavam para uma favela no Guarujá; os roubadores realizaram transferências bancárias após os fatos nas contas de algumas vítimas. Aos Defensores respondeu: não realizou reconhecimento na fase policial. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada as imagens dos acusados, não reconheceu nenhum deles.

A vítima Luciana Rodrigues Teixeira (fl.560) disse que estava em uma residência de veraneio junto a outros nove amigos; no momento dos fatos estava dormindo em companhia de outras duas amigas e foi acordada com uma arma na cabeça por um dois indivíduos; ato contínuo, foram conduzidos a outro dormitório, enquanto lhe subtraíam os pertences; visualizou outros três indivíduos, dentre eles uma mulher; passaram a exigir - um por vez - as senhas dos celulares e aplicativos bancários; o assalto durou aproximadamente duas horas; um colega foi agredido com uma coronhada na cabeça; estava sem sua lente de contato e, portanto, não conseguiu visualizar com nitidez o rosto dos indivíduos; ao término do roubo, todos foram trancados em um dormitório no piso superior da residência; a mulher tinha aparência indígena; subtraíram seu notebook, caixa de som, celular, apple watch, mochila, máscara, tênis e sua bolsa pessoal, contendo cartões, carregadores, além de R\$ 1500,00 por meio de transação bancária; apenas a quantia mencionada foi restituída. Aos Defensores respondeu: a coautora do delito possuía características indígenas; não realizou reconhecimento na fase policial.

A vítima Carolina Franchi Barbosa (fl. 559) corroborou com as versões apresentadas pelas demais vítimas. Acrescentou que ficaram trancados em um dormitório; em

determinado momento passaram a exigir as senhas dos celulares e de aplicativos bancários; após o roubo foram trancados em um dormitório; em razão do nervosismo não pode reconhecer nitidamente de nenhum dos indivíduos; a moça parecia uma índia, possuía cabelo escuro e longo, os três rapazes eram morenos, um deles era bem magrinho e olhos grandes, o outro rapaz tinha cabelo raspado e era moreno; quanto aos prejuízos, informou que levaram um relógio de esportes, uma caixa de som e a chave do seu carro; também realizaram compras por meio do Mercado Livre e pagamentos por aproximação; nenhum bem lhe foi restituído; informou que em decorrência do assalto ficou com severos traumas que levará pelo resto da sua vida, tem medo de sair na rua, de ficar em casa sozinha e até mesmo de se comunicar, inclusive em audiência, sequer consegue utilizar a sua pulseira porque se recorda da mulher manuseando-a próximo do seu pescoço, o tempo todo. Informou que realizou acompanhamento psicológico, mas não consegue superar os traumas do crime. À Defensora respondeu: foram apresentadas pela polícia algumas fotografias, mas não conseguiu reconhecer ninguém.

A vítima Vinicius Ramos Martins (fl. 561) apresentou versão semelhante às demais vítimas. Informou que estavam conversando e quando olhou para o lado direito já visualizou um rapaz empunhando uma arma e foram conduzidos para os quartos; provavelmente os roubadores já conheciam o imóvel; revistaram a casa toda, pegaram carteiras e celulares, roupas, joias; exigiram senhas de banco e de celular; o assalto durou aproximadamente duas horas; acredita que haviam cerca de cinco pessoas na casa, quatro rapazes e uma moça; recorda-se de que um dos indivíduos tinha cerca de 1,65 mts de altura, troncudo, pele negra e careca; a moça tinha pele morena, cabelo liso com traços de índia; não realizaram transferências via Pix em sua conta; dentre os seus bens, subtraíram dois celulares, um fone de ouvido sem fio, carteira com documentos, cartões bancários e algumas peças de roupas; não teve nenhum de seus bens restituídos. Aos Defensores respondeu: não realizou reconhecimento na fase policial. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada as imagens dos acusados, não reconheceu nenhum deles.

A vítima Priscila Aparecida Gimenes (fl.552) corroborou com as demais versões acerca da dinâmica do assalto. Quanto aos fatos, acrescentou que na ocasião os indivíduos armados ingressaram na residência, trancaram todos em um dormitório e passaram a subtrair os bens; exigiram senhas dos celulares e senhas bancárias; realizaram transferências via Pix; o tempo todo sofreram ameaças de morte, além de diversas agressões; antes de se evadirem do local, trancaram todos em um dormitório; não fizeram pix da sua conta, mas tentaram sem êxito utilizar seus cartões de crédito; dentre seus bens, subtraíram um celular, joias, roupas, as chaves do seu carro, notebook e bolsa de viagem; nenhum bem foi restituído; faz tratamento psicológico até hoje e não consegue mais viajar em razão dos traumas. Ao Ministério Público respondeu: recebeu diversas mensagens de segurança informando que um usuário de nome Lucas tentava acessar a sua conta; ao rastrearem os equipamentos eletrônicos subtraídos o sistema de geo-localização apontava para a cidade do Guarujá. Aos Defensores respondeu: dentre as vítimas, Rurick e Caio, foram agredidos pelos acusados. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada as imagens dos acusados, reconheceu entre os rapazes o de número 02 (LUCAS) em relação as moças a de número 02 (CARLA) como sendo os autores do crime.

A vítima Caio Vinicius Duarte (fl.553) apresentou versão semelhante as demais vítimas. Quanto à dinâmica dos fatos, em síntese, acrescentou que, na data dos fatos, após 23 horas, enquanto dormia foi abordado pelo réu Lucas; todos foram mantidos em único dormitório; a ré Carla, de posse de um canivete, exigiu as senhas bancárias; dentre seus bens, foram subtraídos um celular, dois relógios, joias, roupas e as chaves do carro; nenhum bem foi restituído; nenhuma movimentação em sua conta bancária foi realizada; permanece com traumas decorrente de o assalto e se sente inseguro para viajar. Aos Defensores respondeu: na fase policial também reconheceu o corréu Lucas como sendo um dos roubadores. Quanto ao reconhecimento realizado em juízo, respondeu: Disponibilizada as imagens dos acusados, reconheceu entre os rapazes o de número 01 (pessoa desconhecida) e 02 (LUCAS), em relação as moças a de número 02 (CARLA).

A testemunha de defesa Tiago Lamela (fl. 557) não presenciou os fatos e nada de relevante trouxe aos autos; Lucas é amigo de seus sobrinhos e o chamou para trabalhar com ele.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é robusto e coerente, apresentando-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório dos réus como autores dos delitos em questão.

A negativa apresentada pelos acusados CARLA e LUCAS está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada. Senão vejamos: Conforme apurado e relatado pelas vítimas, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30min, em uma residência de veraneio situada no Bairro Barra do Sahy, nesta cidade, os réus CARLA e LUCAS, além de outros três indivíduos, ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (por volta de duas horas), subjugaram e subtraíram para eles inúmeros bens de propriedade das vítimas, bem como constrangeram as vítimas a entregar-lhes as senhas dos aparelhos celulares e dos aplicativos bancários, mediante grave ameaça, com o intuito de obterem, para eles, proveito comum, indevida vantagem econômica. Após a prática delitiva, a autoridade policial conseguiu chegar até o réu Lucas após receber comprovantes de transferências bancárias da conta da vítima Mariana para conta bancária dele (Lucas), conforme se observa dos comprovantes acostados as fls. 25/30. Todas as vítimas confirmam, em juízo, o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, a violência e a grave ameaça, a coação e a restrição da liberdade, na prática dos delitos de roubo e extorsão.

Gustavo Maxwell Rocha confirmou que indivíduos armados praticaram os delitos; levou uma coronhada; ficaram sob o domínio dos roubadores por cerca de uma hora; subtraíram: seu celular, óculos, tênis e carteira e nenhum bem foi recuperado; exigiram as senhas dos aplicativos bancários, mas de sua conta bancária nada foi subtraído. Rurik Gunnar Cossalter Chaulon relatou que cinco ou seis indivíduos armados exigiram as senhas dos aplicativos bancários e realizaram transferências via Pix no valor de R\$ 9000,00 e R\$ 30000,00, aproximadamente; esses valores foram restituídos pelo banco; subtraíram: malas, roupas, pertences pessoais, celular e Ipad, os quais não foram recuperados; também foi agredido com uma coronhada.

Mariana Godoy Ruiz acrescentou que cinco indivíduos armados praticaram os delitos e que cerca R\$ 2000,00 foram transferidos via PIX de sua conta bancária para a conta de Lucas Nascimento; subtraíram seu celular, notebook e nada foi recuperado.

Fabiano Garcia Silvestrin acrescentou que foram mantidos reféns por aproximadamente uma hora e meia por cinco indivíduos armados; exigiram as senhas dos celular e aplicativos bancários; subtraíram um celular, roupas e chave do carro. Luciana Rodrigues Teixeira confirmou os relatos das demais vítimas, bem como acrescentou que subtraíram seu notebook, caixa de som, celular, apple watch, mochila, máscara, tênis e sua bolsa pessoal, contendo cartões, carregadores, além de R\$ 1500,00, por meio de transação bancária; apenas a quantia mencionada foi restituída. Vinicius Ramos Martins acrescentou que subtraíram dois celulares, um fone de ouvido sem fio, carteira com documentos, cartões bancários e algumas peças de roupas; não teve nenhum dos seus bens restituídos.

Some-se que as vítimas Priscila, Caio e Juliana reconheceram os acusados de forma segura em regular, durante a audiência de instrução e julgamento (réus nº "2" na cena do reconhecimento) e, ainda, as vítimas Priscila, Caio e Carolina relataram os traumas que subsistem em suas vidas.

Priscila Aparecida Gimenes acrescentou que subtraíram um celular, joias, roupas, as chaves do seu carro, notebook e bolsa de viagem; nenhum bem foi restituído; recebeu diversas mensagens de segurança informando que um usuário de nome Lucas tentava acessar a sua conta; ao rastrear os equipamentos eletrônicos subtraídos o sistema de geo-localização apontava para a cidade do Guarujá; disse que faz tratamento psicológico até hoje e não consegue mais viajar em razão dos traumas. Reconheceu Lucas e Carla como sendo os coautores do crime.

Caio Vinicius Duarte acrescentou que foram subtraídos um celular, dois relógios, joias, roupas e as chaves do carro; nenhum bem foi restituído; nenhuma movimentação em sua conta bancária foi realizada; permanece com traumas decorrente do assalto e se sente inseguro para viajar. Reconheceu Lucas e Carla como sendo os coautores do crime.

Juliana Fuza Almeida acrescentou que sua perda patrimonial foi de aproximadamente R\$ 600,00 em compras via cartão de crédito; subtraíram seu celular, documentos pessoais, além de chaves do carro e do seu imóvel; nenhum bem foi recuperado; Reconheceu a acusada Carla como sendo coautora do crime.

Carolina Franchi Barbosa informou que levaram um relógio de esportes, uma caixa de som e a chave do seu carro; também realizaram compras por meio do Mercado Livre e pagamentos por aproximação; nenhum bem lhe foi restituído. Acrescentou que realizou acompanhamento psicológico, mas não consegue superar os traumas do crime.

Cabe asseverar que nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas adquire especial relevo probatório, porquanto são praticados no mais das vezes em situação favorável aos agentes e, por conseguinte, longe da vista de testemunhas. Sendo seguras e harmônicas as declarações dos ofendidos e não havendo qualquer interesse aparente em prejudicar o acusado, servem para dar supedâneo a um édito condenatório.

É neste contexto de provas que se constata que a já pouco crível versão dos réus, não convence. Nesta medida, havendo elementos concretos, que conjugados e não abalados por contraprova, levam à certeza da participação na empreitada criminosa, de rigor a condenação dos denunciados.

A condenação, no entanto, não pode se dar nos exatos termos da denúncia.

O roubo, à toda evidência, do que decorreu da prova, foi praticado em concurso de agentes, bem tendo as vítimas dado conta de que, repise-se, foram abordadas por ao menos cinco agentes e estes subtraíram os bens dos ofendidos para, juntos, desfrutarem da disponibilidade das coisas.

Quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do CP), verifica-se que restou configurada. As vítimas foram clara ao dizer que o acusado e seus comparsas estavam armados e apontaram o armamento contra elas, inclusive a vítima Rurik Gunnar Cossalter Chaulon confirmou que portavam armas de fogo de calibre nº .40 e .38, ameaçando-as durante toda a empreitada criminosa.

Dúvida não há, portanto, de que se utilizaram de violência e grave ameaça para constranger os ofendidos e deles obterem os bens que pretenderam subtrair.

Saliente-se que as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que os algozes agiram com violência, inclusive desferindo coronhadas em alguns deles.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido:

STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

De outro lado, afasto, porém, a incidência da causa de aumento por restrição da liberdade no crime de roubo. Desta feita porque, do que se comprovou, a privação de liberdade das vítimas foi o meio de que se valeram os criminosos para a obtenção de vantagem econômica indevida no crime de extorsão, não tendo sido a privação executada para garantir a posse do produto do roubo, posse esta que os criminosos já tinham para si.

Frise-se: a restrição da liberdade era absolutamente desnecessária para garantir o êxito do crime de roubo, mas imprescindível à execução no crime de extorsão, motivo pelo qual se descaracteriza como causa de aumento de pena no primeiro crime.

Noutro giro, também comprovada a prática da extorsão, crime aqui autônomo, na medida em que as vítimas, tendo restringidas suas liberdades e sendo inclusive trancadas todas em um mesmo dormitório, estando intimidadas e constrangidas por aqueles seus algozes que as obrigaram a fornecerem senhas para desbloqueio de seus celulares e de aplicativos bancários. Bem distintos, pois, os momentos das execuções do roubo e da extorsão, sendo também diversos os dolos dos quais imbuídos os criminosos para a prática das infrações.

O mestre Guilherme de Souza Nucci destaca muito bem essa distinção:

"Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à vista e à disposição do autor do roubo. Caso o ofendido se negue a entregar, pode sofrer violência, ceder e o agente leva o veículo do mesmo modo. Porém, no caso da extorsão, há um constrangimento, com violência ou grave ameaça, que exige, necessariamente, a colaboração da vítima. Sem esta colaboração, por maior que seja a violência efetivada, o autor da extorsão não obtém o almejado. Por isso, obrigar o ofendido a empreender saque em banco eletrônico é extorsão - e não roubo. Sem a participação da vítima, fornecendo a senha, a coisa objetivada (dinheiro) não é obtida. Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o instrumento para exercer a grave ameaça e provocar a colaboração da vítima é exatamente a figura do art. 158, §3º, do Código Penal. Permanece o art. 157, §2º, V, do Código Penal para a hipótese mais rara de o agente desejar o carro da vítima, ilustrando, levando-a consigo por um período razoável, de modo a se certificar da inexistência de alarme ou trava eletrônica. É um roubo, com restrição limitada da liberdade, de modo a garantir a posse da coisa, que já tem em seu abrigo. Entretanto, rodar com a vítima pela cidade, restringindo-lhe a liberdade, como forma de obter a coisa almejada, contando com a colaboração do ofendido, insere-se na extorsão mediante restrição à liberdade." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 770). GN

Sublinhe-se que não se satisfizeram os agentes com a subtração dos pertences dos ofendidos. Não, quando as vítimas já estavam despojadas de seus pertences, os seus algozes ainda as mantiveram cativas, constrangendo-as sob grave ameaça exercida, para que fornecessem dados que lhes interessavam, como senhas, para que tivessem acessos aos celulares e aplicativos bancários, e, por via de consequência, dispusessem do numerário e do crédito que mantinham em contas em favor deles, o que concretamente ocorreu, conforme ressaltaram as vítimas: Rurik Gunnar Cossalter Chaulon relatou que realizaram transferências via Pix no valor de R\$ 9000,00 e R\$ 30000,00, aproximadamente; Mariana Godoy Ruiz disse que cerca R\$ 2000,00 foram transferidos via PIX de sua conta bancária para a conta de Lucas Nascimento; Luciana Rodrigues Teixeira confirmou que R\$ 1500,00 foram subtraídos por meio de transação bancária; Juliana Fuza Almeida acrescentou que sua perda patrimonial foi de aproximadamente R\$ 600,00 em compras via cartão de crédito. Frise-se que algumas vítimas relataram que e corré Carla se comunicada com algum partícipe, que se encontrava em outro local, cuja função era verificar a efetivação das transações bancárias.

O crime de extorsão trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra as vítimas. A entrega do dinheiro é mero exaurimento de conduta. Consumado, portanto, o delito de extorsão, não havendo que se cogitar em desclassificação dos crimes imputados para o crime de apropriação indébita, conforme pleiteia a Defesa do acusado Lucas, já que ele, obviamente, nunca foi detentor dos valores subtraídos.

Dessa forma, dois são os crimes, pois, ilustra tal posicionamento a seguinte decisão do E. Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento"(1ª Turma RHC 112676 Rel. Ministra Rosa Weber, j. 21.08.2012). Na mesma linha, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O requerente, juntamente com os seus comparas, abordou a

vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo-lhe a liberdade, exigiu a entrega de seu veículo e demais objetos. Consumado o delito de roubo, com a efetiva inversão da posse dos bens, ele ainda manteve o ofendido em seu poder e o constrangeu, mediante ameaça, a fornecer os seus dados bancários, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, praticando, então, o delito de extorsão. Não há que se cogitar acerca de crime único em razão da consunção, tendo em vista que as ações do requerente, embora inseridas em um mesmo contexto fático, se voltaram para a prática de duas condutas delitivas subsequentes e distintas” (8º Grupo de Direito Criminal - Revisão Criminal nº0048582-12.2015.8.26.0000 - Rel. Desembargador Leme Garcia, j. 27.07.2017).

No que toca ao crime de extorsão, observo que configurada a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal, por manifesta a restrição de liberdade, como já se asseverou. É que as vítimas tiveram restringidas por aproximadamente 01h30 e foram forçadas e intimidadas a fornecerem seus dados e senhas bancárias, condutas ativas, com emprego de violência e grave ameaça. A restrição de liberdade foi, então e insista-se, o meio e a condição de que se valeram os indivíduos para a obtenção de vantagem econômica indevida, destarte, devidamente demonstrada a circunstância prevista no artigo 158, §3º do Código Penal.

Neste sentido, o entendimento doutrinário que trago à colação: “por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um meio, ou seja, uma condição necessária para que o agente obtenha sucesso na obtenção da vantagem econômica. Citam-se como exemplos dessa hipótese quando a vítima é obrigada a acompanhar o agente a um caixa eletrônico a fim de que possa efetuar o saque de toda a importância disponível em conta bancária, ou mesmo aquele que obriga a vítima a dirigir-se até a sua residência, a fim de entregar-lhe todas as joias existentes no seu cofre, que somente poderia ser aberto mediante a apresentação das digitais do seu proprietário” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus. p.498).

Também não se aplica o concurso de agentes no crime de extorsão qualificada, uma vez que a pena da extorsão qualificada, por ser mais grave, já comporta o próprio §1º do artigo 158 do Código Penal. Anota-se que o concurso de agentes também integra o crime de roubo como causa de aumento de pena, donde afastados os pedidos do Ministério Público neste sentido.

Quanto ao requerimento da Defensoria, acerca da isenção da pena de multa, ressalto que a pena de multa é cumulativa à pena corporal e não alternativa, sendo impossível a isenção de o seu pagamento. Ademais, é pacífico o entendimento de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, portanto, descabida a pretensão de afastamento da pena de multa. Parcialmente procedente a pretensão acusatória, passo à dosimetria das penas dos réus, que são condenados pela prática das infrações previstas no artigo 157, §2º, II (concurso de agentes); §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por dez vezes; e artigo 158, § 3º, por dez vezes, todos os delitos na forma do art. 69, do CP.

A) LUCAS NASCIMENTO DE GOUVEIA

- Quanto ao roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo: No que tange a fixação da pena-base, apesar de não ostentar maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima piso, eis que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, isso porque os acusados, após subjugarem as vítimas, de maneira desnecessária, agrediram algumas com coronhadas. Além disso, as consequências do crime também foram irreversíveis para algumas vítimas. Priscila Aparecida Gimenés disse que faz tratamento psicológico até hoje e não consegue mais viajar em razão dos traumas. Caio Vinicius Duarte acrescentou que permanece com traumas decorrente do assalto e se sente inseguro para viajar. Carolina Franchi Barbosa informou que realizou acompanhamento psicológico, mas não consegue superar os traumas do crime. Aliás, nesse ponto, destaco que tais vítimas mostraram-se nervosas e extremamente assustadas durante a instrução. Assim, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima no mínimo legal em 1/6, qual seja: 04

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, observo que está presente a agravante do art. 61, inciso I, do CP, tendo em vista que o réu é duplamente reincidente (roubo majorado por concurso de agentes e tráfico privilegiado - fls. 340/343), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das causas de aumento definidas nos § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, na forma do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, elevo suas penas de mais 2/3 (dois terços), resultando em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, considerando que foram praticados dez delitos de roubo da mesma espécie no mesmo contexto fático, (tratando-se, na verdade, de concurso formal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), elevo a pena do acusado de mais um 1/2, resultando em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

- Quanto ao delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (artigo 158, §3º do Código Penal).

No que tange a fixação da pena-base, apesar de não ostentar maus antecedentes, a pena base deve ser fixada acima piso, eis que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, em face dos prejuízos materiais (cerca de R\$ 22000,00) e morais (problemas de saúde e traumas psicológicos) sofridos pelas vítimas, conforme acima descrito. Assim, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima no mínimo legal em 1/6, qual seja: 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, conforme já mencionado o réu é duplamente reincidente (roubo majorado por concurso de agentes e tráfico privilegiado - fls. 340/343), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que foram praticados dez delitos de extorsão da mesma espécie no mesmo contexto fático, (tratando-se, na verdade, de concurso formal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), elevo a pena do acusado de mais um 1/2, resultando em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Frise-se que o crime de extorsão trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra as vítimas. A entrega do dinheiro é mero exaurimento de conduta. Consumado, portanto, em face de todas as vítimas (10).

Do concurso material de crimes.

Os crimes foram praticados em concurso material, devendo ser somadas as reprimendas, totalizando, assim, a pena de: 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Ressalto que a prática se deu efetivamente em concurso material de delitos e não em continuidade delitiva ou concurso formal, vez que se tratam de delitos de espécies distintas, com definições legais autônomas. Esse é o entendimento do E. STJ, explicitado nos julgados do REsp nº 822514/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma Dje de 13/12/2010 e no HC 221782/RJ Min. Vasco DellaGiustina Sexta Turma Dje 11/04/2012.

B) CARLA JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA

- Quanto ao roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo: No que tange a fixação da pena-base, observo que a ré ostenta maus antecedentes (Furto majorado - fls. 336/337) e, portanto, a pena base deve ser fixada acima do piso em 1/6, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Além disso, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis, isso porque os acusados agrediram algumas vítimas com coronhadas e as consequências do crime também foram irreversíveis para algumas delas, conforme já mencionado. Assim, diante destas circunstâncias judiciais desfavoráveis,

exaspero a pena em mais 1/6, resultando a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, observo que está presente a agravante do art. 61, inciso I, do CP, tendo em vista que a ré também é duplamente reincidente (furto majorado - fls. 336/339), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento das causas de aumento definidas nos § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do artigo 157 do Código Penal, na forma do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, elevo suas penas de mais 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, considerando que foram praticados dez delitos de roubo da mesma espécie no mesmo contexto fático, (tratando-se, na verdade, de concurso formal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), elevo a pena do acusado de mais um 1/2, resultando em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

- Quanto ao delito de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima (artigo 158, §3º do Código Penal).

Na primeira fase, considerando os maus antecedentes que ostenta (fls. 336/337) fixo a pena-base acima do piso em 1/6, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Além disso, as circunstâncias do crime também são desfavoráveis, isso porque os acusados agrediram algumas vítimas com coronhadas e as consequências do crime também foram irreversíveis para algumas delas, conforme já mencionado. Frise-se que a vítima Priscila relatou que a ré, empunhando uma faca, dizia "que se não colocasse a senha ela cortaria a sua orelha". Assim, diante destas circunstâncias judiciais desfavoráveis, exaspero a pena em mais 1/6, resultando uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo.

Na segunda fase, conforme já mencionado, a ré também é duplamente reincidente (furto majorado - fls. 336/339), e, portanto, exaspero a pena em mais 1/6, tornando-a 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que foram praticados dez delitos de extorsão da mesma espécie no mesmo contexto fático, (tratando-se, na verdade, de concurso formal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal), elevo a pena do acusado de mais um 1/2, resultando em 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Frise-se que o crime de extorsão trata-se de crime formal que se consuma com o constrangimento impellido contra as vítimas. A entrega do dinheiro é mero exaurimento de conduta. Consumado, portanto, em face de todas as vítimas (10).

Do concurso material de crimes.

Os crimes foram praticados em concurso material, devendo ser somadas as reprimendas, totalizando, assim, a pena de: 30 (trinta) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Ressalto que a prática se deu efetivamente em concurso material de delitos e não em continuidade delitiva ou concurso formal, vez que se tratam de delitos de espécies distintas, com definições legais autônomas. Esse é o entendimento do E. STJ, explicitado nos julgados do REsp nº 822514/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta